



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VI CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Pasqualina Grauso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.

nella causa iscritta al n. 37874 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa

DA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare, n. 71, presso lo studio dell'avv. Gianluca Indaco, che lo rappresenta e difende;

- *opponente* -

CONTRO

CP_1 (C.F. *C.F._2*), elettivamente domiciliata in Roma, piazza Antonio Salviati, n. 1, presso lo studio dell'avv. Stefano Ottolenghi, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Silvia Scarpa;

- *opposta* -

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI

Controparte_2 (C.F. *C.F._3*), elettivamente domiciliata in Roma, via Emanuele Gianturco, n. 6, presso lo studio dell'avv. Andrea Ferrari, che la rappresenta e difende;

- *resistente* -

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato, *Parte_1* ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7159/2021 emesso dall'intestato Tribunale in data 14 aprile 2021 (nell'ambito del procedimento avente R.G. 16240/2021), con cui gli è stato ingiunto il pagamento – in solido con *Controparte_2* – in favore di *CP_1* dell'importo di euro 31.600, a titolo di indennità di occupazione relativamente all'immobile sito in Roma, Vicolo della Scala, n. 10 dal mese di febbraio e sino all'effettivo rilascio avvenuto in data 4.9.2020.

1.1. L'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla procedura monitoria e l'assenza di vincolo di solidarietà in ordine al credito vantato da *CP_1* e, in subordine, di essere manlevato e tenuto indenne da *Controparte_2* da qualsiasi pagamento in favore dell'opposta.

2. Si è costituita in giudizio *CP_1* chiedendo in via principale la conferma del decreto ingiuntivo nei confronti dei coobbligati in solido, e il rigetto dell'opposizione, unitamente a tutte le domande proposte dalla parte opponente nei confronti della parte convenuta opposta, in quanto improponibili, inammissibili, anche in quanto generiche, e comunque infondate in fatto e diritto, assumendo ogni conseguente provvedimento, concedendo la provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo opposto integralmente per mancata valida opposizione su prova scritta e comunque di non pronta soluzione; in subordine, ha chiesto la concessione di provvisoria esecutività parziale del decreto opposto limitatamente alle somme pacifiche e non contestate come dovute ossia per il periodo da febbraio 2019 a febbraio 2020; nel merito, in via subordinata, accertare che *CP_1* [...] è comunque creditrice nei confronti di *Controparte_2* e *Parte_1* delle somme di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, oltre interessi, previa rivalutazione, spese ed accessori di legge, già maturati e/o maturandi, ove e come dovuti.

3. Si è costituita altresì in giudizio *Controparte_2*, chiedendo in via preliminare la riunione del presente procedimento R.G. n. 37874/2021 al giudizio di opposizione R.G. n. 37298/2021 promosso dalla medesima; nel merito, in via principale, ha chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo e per l'effetto revocarlo; in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo e per l'effetto rideterminare, anche secondo un prudente apprezzamento equitativo, le somme effettivamente da ella dovute in favore di *CP_1* in ogni caso, di

accertare e dichiarare la solidarietà di **Parte_1** in relazione ad eventuali condanne di pagamento derivanti dal titolo azionato dalla opposta e, per l'effetto, rideterminare, anche secondo un prudente apprezzamento equitativo, le somme effettivamente da essa dovute in favore di **CP_1** [...]

4. All'odierna udienza il Tribunale ha rigettato la richiesta di riunione del presente giudizio con quello avente ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo proposta da **CP_2** [...], atteso che, pur trattandosi dell'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, i due opposenti rivestono posizioni scindibili, sicché qualsiasi decisione sulla posizione di **Parte_1** non pregiudica logicamente la posizione di **Controparte_2**.

5. Giova in primo luogo rilevare che non può emettersi decreto ingiuntivo per crediti derivanti da responsabilità extracontrattuale, pacificamente non azionabili con tale strumento; il decreto ingiuntivo quindi, in quanto emesso per somme dovute per indennità *sine titulo* deve, pertanto, essere revocato.

5.1. Con il presente giudizio di opposizione si apre tuttavia un giudizio a cognizione piena ove l'accertamento dei suddetti crediti può regolarmente avvenire senza alcuna limitazione.

5.2. Con il decreto ingiuntivo n. 7159/2021 R.G. 16240/2021 il Tribunale di Roma ha ingiunto agli ex conduttori **Controparte_2** e **Parte_1** a titolo di indennità per l'occupazione dell'abitazione situata al piano attico in Roma, zona Trastevere, Vicolo della Scala, n. 10, di proprietà di **CP_1** per il periodo successivo alla risoluzione del contratto di locazione intercorso tra **CP_1** quale locatrice, e **Parte_1** ed **Controparte_2** quali conduttori, e fino all'immissione della proprietaria nella effettiva disponibilità dell'abitazione.

Il contratto di locazione risulta effettivamente risolto tra le parti, in quanto in data 1.4.2019 l'intestato Tribunale, nell'ambito del giudizio R.G. 10167/2019 incardinato dalla locatrice, ha convalidato l'intimato sfratto per finita locazione a far data dal 9.2.2019 relativamente al succitato immobile, fissando la data del 30.9.2019 per il rilascio dell'immobile, che è avvenuto solo in data 4.9.2020, come da verbale di riconsegna in atti.

Ciò posto, per il periodo dal 9.2.2019 fino al 4.9.2020 **CP_1** ha chiesto agli ex conduttori la corresponsione dell'indennità di occupazione *sine titulo*.

In proposito si osserva che il mancato pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo, a differenza della mancata corresponsione dei canoni di locazione, non costituisce inadempimento di un obbligo contrattuale, cosicché per il locatore non vige il più favorevole regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., bensì quello di cui all'art. 2043 c.c..

Nella fattispecie in esame, risulta non concretamente e specificamente contestato – né dalla **CP_1** in questa sede, né dalla **CP_2** – che il **Parte_1** abbia lasciato l'immobile per cui è causa nel maggio 2015, avendo interrotto il rapporto di convivenza con **Controparte_2**, come emerso dal ricorso per l'affidamento condiviso di figlio naturale riconosciuto, presentato da **Controparte_2** che ha dichiarato: *“4. Che dopo venti anni di convivenza l'unione sentimentale è entrata in crisi, al punto che nel mese di maggio 2015 il Sig. **Parte_1** si è allontanato definitivamente dalla casa familiare di vicolo della Scala n. 10 in Roma, portando via con sé tutti i propri beni ed effetti personali”*, prodotto in atti dall'opponente.

Detta circostanza è altresì confermata dal verbale di rilascio del 24.2.2020 dove l'ufficiale giudiziario ha indicato la presenza nell'immobile della sola **Controparte_2**.

5.3. Tanto premesso, in assenza di prova da parte dell'opposta (attrice in senso sostanziale) – sulla quale, quindi, incombeva il relativo onere – dell'occupazione dell'alloggio da parte di **[...]** **Parte_1** nel periodo dal 9.2.2019 fino al 4.9.2020, circostanza che dagli atti risulta incontrovertibilmente esclusa, sia per la non specifica contestazione delle parti, sia in forza della dichiarazione effettuata dalla **CP_2** in sede di ricorso per l'affidamento condiviso di figlio naturale, sia dal verbale di rilascio del 24.2.2020 redatto dall'ufficiale giudiziario, che non menziona il nome di **Parte_1** la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione da parte della **CP_1** nei confronti dell'odierno opponente deve essere respinta.

5.4. Va dichiarata inammissibile la domanda proposta dalla **CP_1** nei confronti di **CP_2** **[...]**, siccome oggetto di altro giudizio pendente e precedentemente instaurato (R.G. n. 37298/2021).

5.5. Dal rigetto della domanda dell'opposta nei confronti dell'opponente discende l'assorbimento della domanda di manleva di **Parte_1** nei confronti di **Controparte_2**.

6. La circostanza della iniziale non conoscenza da parte dell'opposta della situazione familiare dei propri ex conduttori e dell'assegnazione dell'immobile ad essi in precedenza locato, costituiscono gravi ed eccezionali motivi idonei a compensare le spese del presente giudizio tra parte opponente e parte opposta.

Il respingimento solo in rito della domanda di *CP_1* nei confronti di *Controparte_2* (peraltro non evocata in questo giudizio dall'opposta) e la circostanza che siffatta azione è oggetto di altro giudizio pendente, costituiscono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese del presente giudizio tra tali due soggetti.

Si rinvencono altresì gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra *Parte_1* e *Controparte_2*, avendo il Tribunale dichiarato assorbite le domande del *Parte_1* nei confronti della *CP_2*, e dovendosi in altro giudizio pronunciare con riferimento alle pretese di *CP_1* nei confronti di *Controparte_2*.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 7159/2021 emesso dall'intestato Tribunale in data 14 aprile 2021, nell'ambito del procedimento avente R.G. 16240/2021;
- 2) respinge ogni domanda formulata da *CP_1* nei confronti di *Parte_1*
- 3) dichiara inammissibile la domanda risarcitoria proposta da *CP_1* nei confronti di *Controparte_2* ;
- 4) dichiara assorbita la domanda di *Parte_1* nei confronti di *Controparte_2* ;
- 5) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite del presente giudizio.

Roma, 24.2.2022

Il Giudice

Dott.ssa Maria Pasqualina Grauso